

[UNIVERSIDAD...]
[DIVISIÓN DE ESTUDIOS...]

[MAESTRÍA EN...]

[MATERIA...]

TESINA QUE PRESENTA

ESTUDIANTE:

“TÍTULO”

PROFESOR: QR

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 07 DE AGOSTO DE 2026

Índice

Agradecimientos	3
Siglas y abreviaturas	3
Glosario	3
1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. Planteamiento del problema	3
1.2. Formulación del problema	4
1.3. Hipótesis.....	4
1.4. Objetivos	5
1.4. Método	5
1.4.1. Diseño y técnicas de investigación.....	6
1.4.2. Plan de análisis	6
2. MARCO TEÓRICO/REFERENCIAL (TEORÍA DEL DELITO)	7
2.1. Antecedentes	7
2.2. Los Neuroderechos.....	7
2.3. Estado de la cuestión o estado del arte	9
3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	10
4. CONCLUSIONES.....	10
4.1. Propuesta de protocolo de Normalización de los Neuroderechos	10
Referencias	11

Agradecimientos

Siglas y abreviaturas

Glosario

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Planteamiento del problema

— Descripción del problema:

- Naturaleza
- Impacto
- Datos
- Vacíos en el conocimiento:

Lagunas, antinomias, ambigüedades, inconstitucionalidades, controversias constitucionales, conflictos éticos, etc.

— El por qué y el para qué del trabajo de investigación (justificación):

- Motivos personales y profesionales.
- Novedad y relevancia.
- Vacíos en el conocimiento.

El impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en los ámbitos académico, científico y de comunicación social en redes ha generado la necesidad de conocer, dominar e integrar la tecnología en las actividades humanas, de tal modo que el ser humano-máquina pueda mejorar su presente y futuro.

El ideal es válido siempre y cuando el uso de las tecnologías -ya sea debido o indebido- no represente un problema al libre albedrío y a la libertad de las personas. De ser así, debemos apelar al debate analítico de los derechos humanos emergentes: los neuroderechos.

En México, la presencia de algunos neuroderechos es partir de la aprobación de las nuevas leyes que permiten recopilar la base de datos biométricos en toda la población. Es un puente entre la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. Como bien apunta Quijano: las nuevas leyes son confusas, al no determinar:

1.2. Formulación del problema

- Pregunta (¿?) específica con dos o más variables

¿Cuáles son los requisitos y formalidades —especialmente el control judicial previo— establecidos en las disposiciones legales para acceder a bases de datos privadas, y cómo impactan en la protección de los derechos humanos? En algunas disposiciones sólo se establece la obligación a cargo de entidades privadas de otorgar dicho acceso y en otras se menciona que se deberá cumplir con el previo control judicial¹

1.3. Hipótesis

- Hipótesis objetiva y subjetiva/trabajo y alternativa

Hipótesis objetiva² (hipótesis de trabajo/investigación: H₀)

Entre las leyes que regulan el acceso a bases de datos privadas: algunas imponen obligaciones directas a las instituciones privadas, mientras que otras exigen un control judicial previo; por lo tanto:

¹ Quijano Decanini, Carmen, «Privacidad vs. seguridad: derechos humanos y vigilancia biométrica en México», Revista Proceso, artículo de opinión, 2025, <https://www.proceso.com.mx/opinion/2025/8/19/privacidad-vs-seguridad-derechos-humanos-vigilancia-biometrica-en-mexico-357093.html>.

² Velázquez Witker, Jorge, *La investigación jurídica*, 1.^a ed., México, McGraw-Hill, 1996, p. 60.

Hipótesis subjetiva³ (hipótesis alternativa: H₁)

Al presentar divergencias normativas, la normalización de los procedimientos de acceso a bases de datos privadas, incluyendo el control judicial, garantizará mayor certidumbre y protección a los derechos humanos a la libertad y seguridad personal.

1.4. Objetivos

- **Objetivo general y específicos: el cómo de la investigación**

Objetivo general

- *Analizar* el marco jurídico que regula el acceso a bases de datos privadas, con énfasis en las formalidades y el control judicial.

Objetivos específicos

- *Comparar* críticamente los ordenamientos legales que establecen obligaciones de acceso a datos privados.
- *Proponer* un protocolo que normalice el acceso a datos biométricos con control judicial y garantías de derechos humanos.

1.4.Método⁴

- **Descripción del desarrollo del trabajo: diseño, población/muestra(si la hay), técnica, plan de análisis**

³ *ídem*

⁴ *Ibídem*, p. 66

1.4.1. Diseño y técnicas de investigación

De acuerdo a lo expresado en la justificación, la investigación tiene su fundamentación en los diversos ordenamientos legales que regulan el acceso a los datos privados, planteando una postura dogmática y deductiva en la interpretación y comparación de las leyes.

Las posturas teóricas y normativas nos conducen al análisis de los requisitos de fondo y forma en el resguardo de los derechos humanos de los usuarios de los datos biométricos. De igual modo, los supuestos de interpretación de lagunas, vacíos, antinomias, antijuridicidades en los diversos ordenamientos obligan a:

1.4.2. Plan de análisis

a) Buscar, identificar y clasificar las nuevas leyes federales y estatales que regulan los datos biométricos, así como la doctrina fundamental de los neuroderechos.

b) Elaborar un cuadro de doble entrada que registre los criterios de comparación y las figuras jurídicas presentes en las diferentes fuentes legales analizadas.

c) Normalizar los requisitos y criterios formales para el acceso a los datos biométricos, garantizando coherencia jurídica y protección de derechos fundamentales.

- [Descripción lógica de cómo se estructura el trabajo](#)

En este punto, orientamos al lector en la estructura del texto para facilitar su comprensión. En el apartado del marco teórico, se exponen los autores representativos en el campo de los neuroderechos...

2. MARCO TEÓRICO/REFERENCIAL (TEORÌA DEL DELITO)

(Búsqueda, clasificación y análisis documental)

- Autores específicos (Doctrina).
- Legislación, Jurisprudencia, Casos.
- Teorías intermedias: Grafos, Teoría General de Sistemas, Sujeto Social, Teoría Lingüística, Ecológica, Constructivista, Teoría del Delito, Teoría de Contratos, Neuroderechos.
- Este capítulo se articulará con base en una argumentación sólida, reflexiva y estructurada en torno a las siguientes sugerencias fundamentales: contrapuntos críticos, problemática central y problemas conexos que la alimentan. Asimismo, se deberán analizar figuras jurídicas como lagunas, antinomias, ambigüedades, antijuridicidades, controversias, conflictos éticos, entre otras, con el fin de profundizar en la comprensión estructural del tema tratado.

2.1. Antecedentes

- Descripción breve de los antecedentes

2.2. Los Neuroderechos

La Cuarta Revolución Industrial avanza implacablemente en la vida cotidiana de las personas y en la vida de los sistemas institucionales: IA, ARN mensajero, conversión de pensamientos en palabras, internet, sistemas inteligentes de vigilancia, realidad aumentada, automóviles eléctricos, etc. La evidencia apunta hacia una postmodernidad generalizada, exceptuando los espacios donde la “brecha digital está presente de manera significativa en la

población o en las instituciones”⁵ De cualquier modo, es inevitable la brecha digital, como las enfermedades en el ser humano.

Esto no significa, de ningún modo, guardar una tolerancia ante las iniquidades generadas por la tecnología; más bien, es intervenir en pro de una *política pública normativa* que triángule inversión pública y privada en infraestructura, equipamiento y conectividad.

La realidad es que las inversiones son condiciones o factores importantes en la reducción de la brecha digital, social y económica. De hecho, Oppenheimer sostiene que la inversión en innovación de tecnología educativa es también un elemento clave que contribuye en la disminución de la brecha digital⁶.

A mayor reducción de la brecha digital, mayor posibilidad de acceso y permanencia en el uso de los dispositivos digitales. Sin embargo, esta hipótesis plantea que las personas tienen plena libertad (...) de acceder a la información y a la comunicación sin evaluar sus consecuencias. Yendo un poco más allá, la plena libertad de acceso y manejo de la información puede constituir una amenaza de renuncia al consciente de las personas frente a los algoritmos propuestos por sistemas expertos de comunicación e información que invaden el libre albedrío.

⁵ Del Rivero Nevárez, Joel et al., «Brecha digital, inclusión y derechos humanos», Coordinadores, Edgar Alán Arroyo Cisneros, en *Derechos humanos y nuevas tecnologías. Retos en el constitucionalismo democrático*, 1ª ed., et al, México, Tirant Lo Blanch, 2023, p. .

⁶ Openheimer, citado en Valles Santillán, Gabriela, «La academia jurídica y su relación con las nuevas tecnologías, redes sociales y otras interacciones de nicho para la democratización del conocimiento», en *Derechos humanos y nuevas tecnologías. Retos en el constitucionalismo democrático*, 1ª ed., coordinadores, Edgar Alán Arroyo Cisneros et al., Tirant lo Blanch, 2023, p. 124.

Es precisamente en este contexto, donde se debate el libre albedrío, que se proponen los neuroderechos. Pero, ¿qué son los neuroderechos?, ¿cuál es su etiología?, ¿Cómo afectan al libre albedrío? Según The Neurorigths Foundation, “los neuroderechos son la regulación nacional e internacional destinada a normar el desarrollo y el uso de la neurotecnología, así como también brindar protección contra su abuso o uso indebido.”⁷

En este mismo sentido, según Ienca y Andorno:

Además, como una solución complementaria, hemos propuesto el reconocimiento de dos derechos neuro-específicos adicionales: el derecho a la privacidad mental y el derecho a la continuidad psicológica. El derecho a la privacidad mental es un derecho de privacidad neuro-específico que protege la información privada o sensible en la mente de una persona contra la recopilación, el almacenamiento, el uso o incluso la eliminación no autorizados, ya sea en formato digital o de otro tipo. A diferencia de los derechos de privacidad existentes, el derecho a la privacidad mental busca proteger la información antes de cualquier externalización extracraneal (por ejemplo, en formato verbal o impreso), así como al generador de dicha información (el procesamiento neural de una persona). Como tal, protege la dimensión mental de una persona como el dominio último de la privacidad de la información en el ecosistema digital. En coordinación con esto, el derecho a la continuidad psicológica protegerá los sustratos mentales de la identidad personal de alteraciones inconscientes y no consentidas por parte de terceros mediante el uso de neurotecnología invasiva o no invasiva.⁸

2.3. Estado de la cuestión o estado del arte

Un estudio realizado por Plá Herrero (2025) examina las implicaciones ético-jurídicas del avance neurotecnológico, capaz de acceder e interferir en la mente humana. El objetivo fue analizar el surgimiento de los neuroderechos para proteger la privacidad mental y la autonomía en el marco de los derechos humanos. Los resultados evalúan propuestas normativas mediante derecho comparado, concluyendo que los neuroderechos son una

⁷ Valenzuela Corales, María Valenzuela, «Neuroderechos: hacia una fundamentación filosófica», *Encuentros*, n.º 16, julio-diciembre (2022): pp.374-391, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6917081>.

⁸ Ienca Marcelo y Andorno Roberto, «Towards New Human Rights in the Age of Neuroscience and Neurotechnology», *Life Sciences, Society and Policy* 13, n.º (1):5 (2017): 1-27, <https://doi.org/10.1186/s40504-017-0050-1>.

categoría jurídica emergente y crucial para salvaguardar la identidad mental, el libre albedrío y la intimidad cerebral frente a usos lesivos de estas tecnologías.

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo con Aidar, (2015, p. 154) “la discusión concluye con una cuidadosa articulación con el marco teórico. Cada uno de los conceptos debe cruzarse con los resultados de la investigación primaria para refutar, confirmar o rechazar los hallazgos de estudios anteriores”.

4. CONCLUSIONES

En este apartado, Aidar recomienda “agregar las contribuciones del estudio, o lo que es lo mismo, la nueva información —conocimiento— con base en los objetivos logrados, describiendo las propuestas útiles de los resultados en situaciones que promuevan cambios y avances en ambientes organizacionales.” (p. 155).

4.1. Propuesta de protocolo de Normalización de los Neuroderechos

Referencias

Marcelo, Ienca, y Andorno Roberto. «Towards New Human Rights in the Age of Neuroscience and Neurotechnology». *Life Sciences, Society and Policy* 13, n.º (1):5 (2017): 1-27.

<https://doi.org/10.1186/s40504-017-0050-1>.

Quijano Decanini, Carmen. «Privacidad vs. seguridad: derechos humanos y vigilancia biométrica en México». *Revista Proceso*, artículo de opinión, 2025.

<https://www.proceso.com.mx/opinion/2025/8/19/privacidad-vs-seguridad-derechos-humanos-vigilancia-biometrica-en-mexico-357093.html>.

Valenzuela Corales, María Valenzuela. «Neuroderechos: hacia una fundamentación filosófica».

Encuentros, n.º 16, julio-diciembre (2022): pp.374-391. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6917081>.

Válles Santillán, Gabriela. «La academia jurídica y su relación con las nuevas tecnologías, redes sociales y otras interacciones de nicho para la democratización del conocimiento». En *Derechos humanos y nuevas tecnologías. Retos en el constitucionalismo democrático*, 1º ed., with Edgar Alán Arroyo Cisneros, Joel Del Rivero Nevárez, y Luis Fernández Contreras Cortéz. Tirant Lo Blanch, 2023.

Valles Santillán, Gabriela. «La academia jurídica y su relación con las nuevas tecnologías, redes sociales y otras interacciones de nicho para la democratización del conocimiento». En *Derechos humanos y nuevas tecnologías. Retos en el constitucionalismo democrático*, 1º ed., with Edgar Alán Arroyo Cisneros, Joel Del Rivero Nevárez, y Luis Fernández Contreras Cortéz. Tirant Lo Blanch, 2023.

Velázquez Witker, Jorge. *La investigación jurídica*. 1.ª ed.,. México, McGraw-Hill, 1996.

